

Nr. 22 Vermerk des Reichsjustizministers Gürtner. 28. Januar 1937

R 43 II/1513, Bl. 54–55 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[Maßgebliche Stellungnahme der NSDAP in Fragen der Rechtserneuerung]

I. Am 27. Januar nachmittags um 4 Uhr habe ich in der Wohnung von StS Lammers eine Unterredung mit Reichsminister Frank gehabt². Der sachliche Inhalt ist folgender gewesen:

– a)

R[eichs]M[inister] Frank hat erklärt, Min[ister] Heß habe ihm die Federführung im Strafrecht in der Partei übertragen und ihm auch sämtliche Akten seines Ministeriums über das Strafgesetzbuch übergeben. Ich habe dazu bemerkt, daß mir Heß eine solche Mitteilung bis jetzt nicht gemacht hätte.

– b)

Die Notariatsordnung soll in Form eines Gesetzes erlassen werden³. Das Ministerium Heß lehne die Notariatsordnung wegen ihres Inhalts ab. Ich habe dazu erklärt, daß die Notariatsordnung durch eine Verordnung erlassen werde, weil ein Gesetz dafür nicht notwendig sei. Ein wichtiger Punkt in diesem Teil des Gesprächs war die Forderung [Franks], den Rechtswahrbund bei der Ernennung der Notare unmittelbar zu beteiligen. Ich habe demgegenüber darauf hingewiesen, daß die Notare wie die Beamten behandelt würden und daß dieses Verfahren auch dem Wunsch des Min. Heß entspreche⁴.

II. Gegen Mittag hatte ich heute, den 28., eine fernmündliche Aussprache mit Heß. Sie war veranlaßt durch einen Telefonanruf von Min[isterial]Dir[ektor] Sommer, der angeblich von L[and]G[erichts]Rat Barth dahin unterrichtet worden war, daß er (Sommer) bei der weiteren Behandlung des

¹ Am 29. 1. 1937 StS Lammers zugeleitet. Zu diesem Vm. s. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 795.

² Die Aussprache hatte Lammers vermittelt, um eine rasche Verabschiedung des neuen „Dt. Strafgesetzbuchs“ zu ermöglichen; R 43 II/1513, Bl. 48–50, 53. Den Anlaß gab die am 17. 12. 1936 bekundete Absicht Franks, in seiner Eigenschaft als Präs. der ADR deren erweiterten Strafrechtsausschuß auf den 12. 1. 1937 zu einer Tagung über den DStGB-Entwurf einzuladen. Gürtner hatte am 21. 12. für sich und die leitenden Beamten des RJuM eine Beteiligung abgelehnt: Die ADR habe ausgiebig Gelegenheit erhalten, zur Strafrechtserneuerung Stellung zu nehmen, nachdem aber der GesEntw. seit Anf. Dezember dem Kabinett vorliege, komme ihre Einschaltung jetzt nicht mehr in Frage. Frank war es auch gelungen, Hitler seine Bedenken gegen eine Verkündung des DStGB zum vierten Jahrestag der Machtergreifung am 30. 1. 1937 nahezubringen. Näheres s. ARH III, Nr. 194 P. 2.

³ Der Entwurf einer Reichsnotarordnung war im RJuM seit 1935 in Vorbereitung und nunmehr ausfertigungsreif; Aktenmaterial s. R 22/780–783–784; R 2/24076. Frank, dem die endgült. Fassung erst auf telefon. Anforderung am 7. 1. 1937 zur Kenntnis gegeben worden war, hatte am 16. 1. dem RJuM geschrieben: „Die Neuregelung des Notariats für das gesamte Reichsgebiet ist im Rahmen der Vereinheitlichung der deutschen Rechtspflege ein so bedeutungsvoller und einschneidender Vorgang, daß mir hierfür nur die *Gesetzesform* angemessen erscheint.“ Sachlich forderte Frank seine obligatorische Beteiligung als Reichsführer des NS-Rechtswahrbundes bei der Ernennung der Notare und der Bestellung des Präs. der Reichsnotarkammer; R 22/784, Bl. 149, 179; R 43 II/1513, Bl. 51 f.

⁴ Über eine Unterredung mit Heß am 17. 8. 1936 hatte Gürtner festgehalten: Auch Heß wünsche die polit. Beurteilung der Notariatsbewerber wie bei den Beamten geregelt zu sehen, also mit Zuständigkeit des StdF bzw. der Gauleiter; R 22/780, Bl. 232. Diese Auffassung wurde MD Volkmar/RJuM durch ORR Heim/StdF am 2. 2. 1937 nochmals ausdrücklich bestätigt; R 22/784, Bl. 150. – Die *Reichsnotarordnung* wurde am 13. 2. 1937 erlassen (RGBl. I S. 191) und trat mit dem DBG am 1. Juli in Kraft; s. R 22/784, Bl. 231 ff. Darstellung durch MR Jonas in: DJ 1937, S. 276–280. Material zur Dienstordnung der Notare vom 5. 6. 1937 (DJ 1937, S. 874–882) sowie zum Entwurf der beiden DVOn vom 26. 6. 1937 (RGBl. I S. 663) und vom 27. 3. 1938 (RGBl. I S. 321) in: R 22/785. Durch VOn vom 26. 4. und 9. 6. 1939 (RGBl. I S. 845, 1025) wurde die ReichsnotarO auch im Sudetengau und in der Ostmark eingeführt; s. R 22/787–788; R 2/24077.

Strafgesetzbuchs nicht mehr in Betracht komme. Die Unterredung mit Min. Heß verlief folgendermaßen:

Ich teilte dem Min. Heß die obige Mitteilung des RM Frank mit (Federführung, Aktenübergabe). RM Heß erwiderte darauf, das sei nicht richtig. Die einzige Stelle, die bei den Verhandlungen über das Strafgesetzbuch die Partei zu vertreten habe, sei er und kein anderer. Auf meine Frage, ob denn eine Stellungnahme des RM Frank für ihn (Heß) verbindlich sein solle, erklärte Heß, das komme gar nicht in Frage. Frank habe lediglich den Auftrag, Anregungen zum StGB, die von Parteistellen kämen, zu sammeln und ihm (Heß) darüber zu berichten. Die Akten über das StGB habe RM Frank gewollt. (Er hat sie aber nicht bekommen, wie mir später von MinDir. Sommer tatsächlich bestätigt wurde).

Ich habe dem RM Heß keinen Zweifel darüber gelassen, daß hiernach Frank zum Regierungsentwurf des StGB nach meiner Meinung die gleiche Stellung habe wie jedes andere Kabinettsmitglied, während ich nach wie vor den RM Heß als den alleinigen Vertreter der Partei gegenüber dem Gesetzentwurf betrachten müßte. Diese Auffassung hat Heß ausdrücklich als richtig bestätigt⁵.

Berlin, den 28. Januar 1937

Dr. Gürtner

⁵ Hitler, dem Lammers am 2. 2. 1937 über die Aussprache berichtete, billigte Heß' Position in allen Punkten; s. Anhang FV 53*. Am 5. 2. leitete Frank dem RJuM und der Rkei eine umfangreiche „Vorläufige Stellungnahme“ zum DStGB-Entwurf zu und bemerkte herablassend, in ihr seien nur „allgemeine Mängel“ und „die größten augenfälligen Fehler“ aufgeführt; R 22/854, Bl. 440–551. Ein „1. Nachtrag“ zu dieser Stellungnahme folgte am 10. 2.; R43 II/1513, Bl. 58–72; vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 795 f. Die von Frank erbetene Verteilung dieser Kritik als Kabinettsache unterblieb jedoch auf Weisung Hitlers; s. FV 88*. Zur Aufnahme der sachl. Beratung des DStGB-Entwurfs durch das Reichskabinett s. Dok. Nr. 52 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 22 Vermerk des Reichsjustizministers Gürtner. 28. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d022>